

مذكرة دراسية أصلية مختصرة

أضواء على قواعد الفقه الكلية

ملخص دراسي منظم في القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها

«اليقين لا يزول بالشك» • «المشقة تجلب التيسير» • «الضرر يزال» • «الأمر بمقاصدها» • «العادة محكمة»

مستفاد من كتاب الأستاذ الدكتور / محمد أبو زيد الأمير

إعداد تعليمي مستقل — للاستذكار والمراجعة

لا تُعد هذه المذكرة نسخة من الكتاب، ولا تغني عن الرجوع إلى أصله عند البحث أو التوثيق الأكاديمي.

2. بطاقة الإصدار والمنهجية

المصدر الأساسي: «أضواء على قواعد الفقه الكلية» للأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير.

العنصر	البيان
طبيعة العمل	تلخيص وصياغة تعليمية أصلية، مع ترتيب للمفاهيم والقواعد والأمثلة.
المنهج	تعريف → تأصيل → معنى القاعدة → ضوابط الاستعمال → أمثلة → تدريب.
الإطار العلمي	القواعد الخمس الكبرى، مع الإفادة من تراث الأشباه والنظائر والمنثور وقواعد الأحكام.
حدود النقل	لا يُقصد إعادة إنتاج نص الكتاب أو ترتيب صفحاته، بل بناء مذكرة مستقلة نافعة للطالب.

ملاحظة بيبليوغرافية: صفحة الأزهر الرسمية تُدرج الكتاب ضمن مؤلفات المؤلف، كما تعرض بياناته العلمية وتدرجه الوظيفي. أما نسبة الطبعة السادسة إلى 1441هـ/2020م فلم أتأكد من صحة عنوانها الأصلية عبر مصدر ناشر مفتوح، ولذلك لا أجزم بها في هذه المذكرة.

3. مقدمة: لماذا ندرس القواعد الفقهية؟

القواعد الفقهية أدوات جامعة تساعد الطالب على ردّ عدد كبير من الفروع إلى أصول ضابطة، وفهم اتجاهات الفقه في أبواب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها. والقيمة الدراسية للقاعدة ليست في حفظ لفظها وحده، بل في معرفة مجالها وشروط تطبيقها والاستثناءات الواردة عليها.

قاعدة التعامل مع القاعدة

لا تطبق القاعدة بمجرد التشابه اللفظي؛ بل يُبحث أولاً عن حقيقة الواقعة، ثم عن مناط الحكم، ثم عن وجود الاستثناء أو النص الخاص.

أهداف المذكرة

- إتقان القواعد الخمس الكبرى.
- تمييز القاعدة عن الضابط الفقهي.
- التدريب على ردّ الفرع إلى القاعدة.
- معرفة مواضع الخطأ في التطبيق.

تنبيه: القواعد الفقهية لا تستقل دائماً عن الأدلة التفصيلية؛ بل هي ثمرة استقراء وتقرير فقهي، وتحتاج في الفتوى والقضاء والبحث المتخصص إلى مراعاة النصوص والمذاهب والقرائن.

4. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

المقصود أن الحكم على التصرفات لا ينفك عن النية والقصد حيث يكون القصد معتبراً شرعاً. وتظهر القاعدة بوضوح في العبادات والتصرفات التي تتعدد صورها بحسب الباعث والغرض.

المعنى

العبرة بالمقصد الشرعي المعتبر، لا بمجرد الصورة الظاهرة في كل موضع.

مثال

من أدى عبادة لا بد فيها من نية مخصوصة، فلا يكفي مجرد صورة الفعل دون القصد المطلوب. وفي المعاملات قد تتغير الآثار إذا اختلف المقصود الذي اعتبره الفقهاء.

مفتاح الإجابة

اسأل: ما التصرف؟ ما القصد المؤثر؟ هل اعتبره الشرع؟ هل توجد قاعدة أو نص خاص يقيّد التطبيق؟

سؤال امتحاني سريع: عرّف القاعدة، ثم اذكر مجالها، ثم طبّقها على مثال، ثم بيّن قيداً يمنع التوسع في تطبيقها.

5. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

متى ثبت الحكم أو الوصف بيقين، فلا يُرفع بمجرد شك طارئ؛ لأن اليقين أقوى من الشك، والاستصحاب يقتضي إبقاء الثابت حتى يقوم دليل معتبر على تغييره.

المعنى

الأصل بقاء ما ثبت، وعدم الانتقال عنه إلا بدليل أو قرينة معتبرة.

مثال

من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك المجرد.

مفتاح الإجابة

حدّد أولاً الحالة المتيقنة، ثم الشك الطارئ، ثم اسأل هل ظهر دليل ناقل عن الأصل؟

سؤال امتحاني سريع: عرّف القاعدة، ثم اذكر مجالها، ثم طبّقها على مثال، ثم بيّن قيداً يمنع التوسع في تطبيقها.

6. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

إذا ترتبت على تطبيق الحكم في صورته الأصلية مشقة معتبرة شرعاً، جاءت الرخص والتخفيفات التي قررتها الشريعة، بحسب نوع المشقة وسببها وحدود الرخصة.

المعنى

التيسير ليس إلغاءً للتكليف، وإنما انتقال من حكم أصلي إلى بدل أو رخصة عند تحقق سببها.

مثال

رخص السفر والمرض في بعض العبادات، وما يلحق بها من صور التخفيف التي دل عليها الدليل.

مفتاح الإجابة

لا يكفي وجود تعب عادي؛ بل تُبحث المشقة المؤثرة شرعاً، وسببها، والرخصة المقررة لها، ومقدار استعمالها.

سؤال امتحاني سريع: عرّف القاعدة، ثم اذكر مجالها، ثم طبّقها على مثال، ثم بيّن قيداً يمنع التوسع في تطبيقها.

7. القاعدة الرابعة: الضرر يزال

الأصل منع إيقاع الضرر، والسعي إلى رفعه أو تقليله بوسائل مشروعة. وتستند تطبيقات كثيرة إلى منع الاعتداء والضرار وحماية المصالح والحقوق.

المعنى

الضرر غير المشروع لا يُقر، ويُدفع بقدر الإمكان، مع مراعاة ألا يزال الضرر بضرر مساوٍ أو أشد.

مثال

إذا تسبب تصرف في ضرر معتبر للغير، ينظر الفقه في إزالته أو تعويضه أو تقييده بحسب الحالة والدليل.

مفتاح الإجابة

حدّد الضرر، وصاحبه، وسبب وقوعه، وطريقة إزالته، ثم وازن بين الأضرار والمصالح عند التزاحم.

سؤال امتحاني سريع: عرّف القاعدة، ثم اذكر مجالها، ثم طبّقها على مثال، ثم بيّن قيداً يمنع التوسع في تطبيقها.

8. القاعدة الخامسة: العادة محكمة

العرف والعادة قد يكونان معتبرين في تفسير التصرفات وتحديد بعض الحقوق والالتزامات إذا كان العرف صحيحًا، شائعًا، غير مصادم لنص أو شرط معتبر.

المعنى

ما استقر بين الناس من عرف صحيح قد يرجع إليه في المواضع التي ترك فيها الشرع أو العقد مجالًا للعرف.

مثال

تفسير بعض الألفاظ أو تحديد بعض التكاليف التابعة للعقد قد يرجع فيه إلى العرف السائد ما لم يخالف نصًا أو شرطًا.

مفتاح الإجابة

اسأل: هل العرف غالب أو معتبر؟ هل هو صحيح؟ هل يعارض نصًا أو شرطًا صريحًا؟ وهل العرف قائم وقت التصرف؟

سؤال امتحاني سريع: عرّف القاعدة، ثم اذكر مجالها، ثم طبّقها على مثال، ثم بيّن قيدًا يمنع التوسع في تطبيقها.

9. القواعد الكبرى وما يتفرع عنها

القاعدة الأم	نماذج من القواعد الفرعية	محور التطبيق
الأمر بمقاصدها	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني عند اعتبارها شرعاً	النية والقصد والتصرفات
اليقين لا يزول بالشك	الأصل بقاء ما كان على ما كان	الاستصحاب والشكوك
المشقة تجلب التيسير	إذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات بضوابطها	الرخص والضرورات
الضرر يزال	الضرر لا يزال بالضرر، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام بضوابطه	دفع الضرر والتزاحم
العادة محكمة	المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً في بعض المواضع	العرف وتفسير الالتزامات

القواعد الفرعية ليست كلها محل اتفاق في اللفظ أو مدى التطبيق؛ ولذلك يُراعى المذهب والباب الفقهي والنصوص الخاصة.

10. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

القاعدة الفقهية

حكم كلي أو أغلبي يجمع فروعًا من أبواب فقهية متعددة، ويُستعان به على فهم عدد واسع من المسائل.

الضابط الفقهي

حكم جامع لفروع متشابهة غالبًا داخل باب فقهي واحد أو مجال أضيق.

وجه المقارنة	القاعدة	الضابط
النطاق	أوسع	أضيق غالبًا
الأبواب	قد تشمل أبوابًا متعددة	يرتبط غالبًا باب واحد
الفائدة	الربط بين فروع متباعدة	تنظيم مسائل متجانسة

11. منهجية تخرج الفرع على القاعدة

1. تصوير المسألة: ما الواقعة بدقة؟
2. تحديد محل الحكم: عبادة، معاملة، أسرة، قضاء، وغيرها.
3. تعيين القاعدة: اختر القاعدة الأقرب لا القاعدة الأشهر فقط.
4. تحرير المناط: ما الوصف المؤثر الذي يجعل القاعدة منطبقة؟
5. البحث عن المانع: نص خاص، شرط، استثناء، أو اختلاف معتبر.
6. النتيجة: صياغة الحكم مع نسبة القول إلى مصدره.

صيغة نموذجية: «هذه المسألة تندرج تحت قاعدة ... من جهة ...، غير أن تطبيقها مقيد بـ...، وبناءً عليه يكون الحكم ...»

12. نموذج تخريج تطبيقي أول

المسألة

شخص تيقن من وجود الطهارة ثم طرأ عليه شك مجرد في حصول الحدث.

التخريج

الحالة السابقة متيقنة، والحدث مشكوك فيه؛ فيبقى الحكم السابق حتى يثبت الناقل عنه. وهذا مثال تعليمي مباشر على قاعدة «اليقين لا يزول بالشك».

حدود التخريج

إذا تحول الشك إلى يقين، تغير الحكم. كما أن مسائل الوسوسة لها تفصيل فقهي مستقل ولا يصح تحميل المثال أكثر مما يحتمل.

13. نموذج تخريج تطبيقي ثانٍ

المسألة

تعاقّد شخصان على منفعة، وترك العقد أمرًا تفصيليًا جرى العرف على تحديده بطريقة مستقرة.

التخريج

ينظر في العرف الصحيح المستقر، ويُستفاد منه في تفسير ما سكت عنه العقد، ما لم يخالف نصًا أو شرطًا صريحًا أو عرفًا أقوى.

القاعدة

«العادة محكمة».

المطلوب: لا تقل «العرف يحكم دائمًا»، بل اذكر شرط صحة العرف وعدم مخالفته لما هو أقوى منه.

14. خريطة ذهنية للمذاكرة

القواعد الفقهية

المقاصد
الأمور بمقاصدها

اليقين
لا يزول بالشك

التيسير
المشقة تجلب
التيسير

الضرر
الضرر يزال

العرف
العادة محكمة

للحفظ السريع: «قصد → يقين → مشقة → ضرر → عرف». ثم اربط كل كلمة بسؤال تطبيقي.

15. جدول المراجعة السريعة

القاعدة	كلمة مفتاح	السؤال الذي تكشفه
الأمر بمقاصدها	النية	ماذا قصد المكلف؟
اليقين لا يزول بالشك	الحالة السابقة	ما الذي ثبت يقيناً؟
المشقة تجلب التيسير	الرخصة	هل وجدت مشقة معتبرة؟
الضرر يزال	الدفع	كيف يزال الضرر بلا ضرر أكبر؟
العادة محكمة	العرف	هل العرف صحيح ومستقر؟

16. جدول الاستثناءات والقيود

القاعدة	أهم قيد منهجي
الأمر بمقاصدها	لا تُجعل النية ذريعة لإبطال نص صريح أو حكم ثابت.
اليقين لا يزول بالشك	إذا ثبت الناقل بيقين أو بدليل معتبر انتقل الحكم.
المشقة تجلب التيسير	المشقة المعتادة لا تستلزم رخصة، والرخصة بقدر سببها.
الضرر يزال	لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشد، وتراعى الموازنة عند التزاحم.
العادة محكمة	العرف المخالف للنص أو الشرط المعتبر لا يُحتج به.

17. أسئلة تدريبية — اختيار من متعدد وصواب/خطأ

1. القاعدة التي تدور حول النية والقصد: (أ) العادة محكمة (ب) الأمور بمقاصدها (ج) الضرر يزال.
 2. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، الأصل: (أ) بقاء الطهارة (ب) بطلانها قطعاً (ج) التخيير دائماً.
 3. التيسير الشرعي مرتبط بـ: (أ) كل تعب (ب) المشقة المعتبرة وضوابط الرخصة (ج) الرغبة الشخصية.
 4. العرف المعتبر يشترط فيه ألا يخالف: (أ) النص أو الشرط المعتبر (ب) رغبة أحد المتعاقدين (ج) العادة القديمة فقط.
- صح أم خطأ: (1) كل قاعدة فقهية لا استثناء لها. (2) القاعدة الفقهية قد تجمع فروغاً من أبواب متعددة. (3) إزالة الضرر تبيح إيقاع ضرر أشد بلا نظر. (4) معرفة الواقعة جزء من التخريج الفقهي.

18. أسئلة مقالية بنمط الكلية

1. عرّف القاعدة الفقهية، وبيّن أهميتها في جمع الفروع الفقهية.
2. اشرح قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» مع مثال تطبيقي وقيّد يمنع سوء استعمالها.
3. بيّن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
4. ناقش قاعدة «العادة محكمة» من حيث شروط العرف المعتبر.

طريقة الإجابة: مقدمة قصيرة → تعريف → شرح عناصر القاعدة → دليل أو أصل شرعي إجمالي → مثال → قيد أو استثناء → خاتمة.

19. مفتاح الإجابة والمراجعة الذاتية

إجابات الاختيار

1- ب، 2- أ، 3- ب، 4- أ.

الصحيح والخطأ

1- خطأ، 2- صواب، 3- خطأ، 4- صواب.

معيّار تصحيح السؤال المقالّي

العنصر	الدرجة الإرشادية
صحة التعريف	25%
تحرير المعنى والمجال	25%
التطبيق الفقهي	25%
القيود والتوثيق وحسن العرض	25%

20. هوامش توثيقية: أصول القواعد

1. تُفهم القواعد الفقهية في سياق كتب القواعد والأشباه والنظائر، وهي تراث واسع متعدد المذاهب.
2. تظهر القواعد الخمس الكبرى في صيغ متقاربة في كتب الفقه والقواعد، مع اختلافات في الترتيب واللفظ وبعض الفروع.
3. من الأصول الحديثية والفقهية التي يُستأنس بها في أبواب القواعد: حديث «إنما الأعمال بالنيات» في باب المقاصد، وحديث الشك في الطهارة في باب اليقين، وحديث «لا ضرر ولا ضرار» في باب الضرر، ونصوص الرخص في باب المشقة.

هذه الحالات لا تعني أن كل صياغة للقاعدة حديث نبوي بلفظه؛ بل قد تكون القاعدة صياغة فقهية جامعة لمعانٍ مستفادة من أدلة متعددة.

21. هوامش توثيقية: التراث الفقهي

من الكتب التراثية ذات الصلة بعلم القواعد: **الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر للسبكي، المنتور في القواعد للزركشي،** وكتب القواعد والفروق ونحوها. كما تُذكر في الدراسات المعاصرة كتب مستقلة في مفهوم القواعد ونشأتها وتطبيقاتها.

ويفيد هذا التراث في فهم أن القاعدة ليست بديلاً عن الفقه الجزئي؛ وإنما هي أداة تنظيم واستنباط وتخريج، وتحتاج إلى معرفة الاستثناءات والفروق بين الصور.

قاعدة بحثية: كلما نسبت قاعدة إلى كتاب، راجع لفظها في الطبعة التي تعتمد عليها، ولا تنسب الصياغة الحديثة إلى المؤلف القديم بغير تحقق.

22. فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
بطاقة الإصدار والمنهجية	2
المقدمة وأهداف الدراسة	3
الأمر بمقاصدها	4
اليقين لا يزول بالشك	5
المشقة تجلب التيسير	6
الضرر يزال	7
العادة محكمة	8
القواعد الفرعية	9
القاعدة والضابط	10
منهجية التخرير	11
نماذج التخرير	12-13
خريطة المذاكرة والجداول	14-16
الاختبارات والإجابات	17-19
الهوامش والمراجع	20-24

23. فهرس القواعد والمصطلحات

القواعد	مصطلحات
• الأمور بمقاصدها • اليقين لا يزول بالشك • المشقة تجلب التيسير • الضرر يزال • العادة محكمة • الأصل بقاء ما كان على ما كان • الضرر لا يزال بالضرر	• القاعدة الفقهية • الضابط الفقهي • الاستصحاب • الرخصة • المشقة المعتبرة • الضرر والضرار • العرف • التخريج الفقهي

24. فهرس المراجع والمصادر

1. محمد أبو زيد الأمير، أضاء على قواعد الفقه الكلية. وهو المرجع الأساسي لهذه المذكرة. وقد أثبتت صفحة الأزهر الرسمية عنوان الكتاب ضمن مؤلفات المؤلف.
2. السيوطي، الأشباه والنظائر.
3. السبكي، الأشباه والنظائر.
4. الزركشي، المنتور في القواعد.
5. القرافي، الفروق.
6. مجلة الأحكام العدلية وشروحها، فيما يتصل بصياغة القواعد والفروع.
7. مصادر السنة والآثار وشروحها في تخريج الأصول الحديثية ذات الصلة بالقواعد.

توثيق بيانات المؤلف: المصدر الرسمي لجامعة الأزهر يذكر حصوله على الليسانس من كلية الشريعة والقانون سنة 1985م، والماجستير سنة 1989م، والدكتوراه سنة 1993م، ودرجة الأستاذية سنة 2003م، كما يذكر ضمن مواده «قواعد الفقه الكلية».

25. بطاقة المراجعة النهائية

في دقيقة واحدة

قصد: ما الذي نواه المكلف؟

يقين: ما الذي ثبت؟ وهل زال بدليل؟

مشقة: هل توجد مشقة معتبرة؟ وما الرخصة؟

ضرر: ما الضرر؟ وكيف يزال دون ضرر أكبر؟

عرف: هل العرف صحيح ومستقر ولا يخالف نصًا أو شرطًا؟

تنبيه أخير للطالب

إتقان القواعد لا يتحقق بحفظ العبارات فقط. اجعل لكل قاعدة تعريفًا، ومثالًا، وقيّدًا، وفرعًا فقهيًا، ومصدرًا ترجع إليه. وعند الامتحان رتب الإجابة ترتيبًا منطقيًا: قاعدة → معنى → دليل/أصل → تطبيق → قيد → نتيجة.

إعداد هذه المذكرة: صياغة دراسية مستقلة مختصرة، مستفيدة من الكتاب المرجعي ومن التراث العام للقواعد الفقهية. لا تُعني عن الأصل ولا عن المقرر الجامعي أو الطبعة المعتمدة لدى الكلية.